МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 07 дугаар сарын 08 № 05/23 Улаанбаатар хот

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН
САЙД Л.ХАЛТАР ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт болон ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцүүлэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлсан, мөн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/18 дугаартай тушаалаар Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссыг шинэчлэн байгуулсан, 2021 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/23 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ийг, хоёрдугаар хавсралтаар "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг тус тус батлан, байгууллагын дотоод хэм хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлсэн бөгөөд хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.

2. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2015 оны 258 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрэм"-ийн 1.1-т тус тус зааснаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн боловч ажилтнууд нь ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилладаг, Төрийн албаны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилалд хамаардаггүй тул тус байгууллагын хөдөлмөрийн харилцаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдаж байна. Харин тус газрын удирдах болон эрх бүхий албан тушаалтнууд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарч хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлдэг байна. Авлигатай тэмцэх газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн "Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай"

150070089

05/4846 дугаартай албан бичигт "... нэр дэвшигч Б.Болорцэцэг нь нисэх буудлын даргын албан тушаалын тодорхойлолтод заасан иргэний нисэхийн үндсэн мэргэжилтэй, иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх, иргэний нисэхийн салбарт 10 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх шаардлагуудыг тус тус хангахгүй байна" гэжээ. Төрийн албаны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад "албан тушаалын тодорхойлолт"-ын нэр томьёог зааж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам"-ын 3.5.2 дахь заалтад "төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах мэргэжил ба мэргэшлийн шаардлагыг тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцүүлэн, албан тушаалын тодорхойлолтод тусгана" гэж зохицуулжээ. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд уг журмыг үйл ажиллагаандаа жишиг байдлаар хэрэглэж байна. Тус агентлагийн хөдөлмөрийн дотоод журамд тус байгууллага нь албан тушаалд шатлан дэвших зарчмыг баримтлан байгууллага дотроос сонгон шалгаруулалт явуулж ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа ажилтныг шалгаруулж томилохоор тусгажээ. Гэвч Ховд аймгийн нисэх буудлын даргын албан тушаалд албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэргэжил, ур чадвар, дадлага, туршлагатай хүнийг томилолгүй, уг албан тушаалд албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангахгүй иргэнийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Б/73 дугаартай тушаалаар томилсон нь Засгийн газрын агентлагийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.5 дахь заалтад заасныг баримтлан хуульд нийцүүлэн шийдвэр гаргах үүргийг бүрэн хэрэгжүүлэлгүйгээр зарим тохиолдолд дур зоргын шинжтэй шийдвэр гаргажээ.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна" хэмээн заасан. Хяналт шалгалтын хүрээнд 63 ажилтан оролцсон санал асуулгаар "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ажлын байрны дарамтын талаар сургалтыг танай байгууллагад зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад оролцогчдын 23.73 хувь нь үгүй гэж хариулсан байна. Санал асуулгын дүнгээс үзэхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах нь зүйтэй байна.

4. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд "төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, ... нийтийн мэдээлэл хариуцагч" байхаар заажээ. Мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.3 дэх хэсэгт "..., албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг, ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл, албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам, хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний мэдээллийг тухайн байгууллага буюу мэдээлэл хариуцагч ил тод, нээлттэй байлгана" гэж тус тус заасан. Тус агентлагийн нэр бүхий ажилтнаас Комисст өгсөн тайлбартаа "... салбарын онцлог, мэргэжлийн ур чадвар, туршлага

гэх мэт зүйлсээс шалтгаалан манай байгууллагад сул ажлын байр гарсан тохиолдолд эхлээд байгууллага дотроос болон харьяа байгууллагаас орон тоог нөхдөг. Хэрэв уг ажлын байр дээр орох хүн олдохгүй байгаа тохиолдолд нөөцөд бүртгэлтэй (иргэний нисэхийн ерөнхий газарт ажилд орох өргөдөл гаргасан) иргэдээс нөхөж авдаг бөгөөд нөхөх боломжгүй бол нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарладаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Хяналт шалгалтын хүрээнд "Байгууллагын хүний нөөцийн болон санхүүгийн мэдээлэл ил тод нээлттэй байдаг уу? гэсэн асуултад оролцогчдын 43,10 хувь нь үгүй гэж хариулсан байна. Агентлагийн цахим хуудсанд нэвтрэхэд 2021 оны 10 дугаар сараас хойш нээлттэй ажлын байрны зар тавигдаагүй байна. Үүнээс дүгнэхэд хүний нөөц, төсөв санхүүгийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сул ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, хэвшээгүй байна.

5. Салбарын хэмжээнд 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 295 ажилтныг ажлаас чөлөөлж, 382 ажилтныг ажилд томилсон, 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 227 ажилтныг чөлөөлж, 231 ажилтныг ажилд томилсон, 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 104 ажилтныг чөлөөлж, 115 ажилтыг ажилд томилсон, 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл 216 ажилтныг ажлаас чөлөөлж, 244 ажилтныг ажилд томилсон, 2016-2017 онд 97 ажилтныг ажлаас чөлөөлж, 220 ажилтныг ажилд томилсон, 2018-2019 онд 130 ажилтныг ажлаас чөлөөлж, 170 ажилтныг ажилд томилсон байна. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний тайлан мэдээ болон ажлаас халагдаж, чөлөөлөгдсөн ажилтнуудын сүүлийн 2 жилийн судалгаа, тоон мэдээлэлтэй танилцахад 2021 онд 24, 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 20 ажилтанг тус тус ажлаас чөлөөлжээ. Ажилтнуудаас Комисст өгсөн ярилцлагад "... манай байгууллагын хувьд халаа, сэлгээний асуудал утгаа алдсан, хүний нөөцийн бодлого алдагдсан. Хууль хяналтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хамаатан садан, найз нөхдийн холбоотой хүмүүс голчлон ажилд ордог болсон" гэжээ. Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлс өндөр, хангамж сайн гэсэн шалтгааны улмаас ажилд орох сонирхолтой иргэд их байдаг, танил тал, найз нөхдийн хүрээгээр ажилд ордог гэх ярилцлагыг нэр бүхий ажилтнаас өгсөн зэргээс үзэхэд ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг алдагдуулсан, хүний нөөцийн хөдөлгөөн тогтворгүй, орон тоог дур мэдэн өөрчилдөг байж болзошгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу хүний нөөц, төсөв санхүүгийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сул ажлын байрыг нээлттэй зарлах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн шалгуур хангасан ажилтныг томилж ажиллуулах;
2. Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх үүргийг хэрэгжүүлэх, тодорхой хүнд, эсхүл бүлэгт үндэслэлгүйгээр давуу байдал олгохыг хориглох, холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, үндэслэл бүхий шийдвэр гаргах зарчмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

3. Салбарын онцлогт нийцүүлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас анги орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ажилтнуудыг болон удирдах бүрэлдэхүүнийг сургалтад хамруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
4. Байгууллагын хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийж, тогтворгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж буй үндэслэл, шалтгааныг тогтоож, иргэний нисэхийн салбарын онцлогт нийцүүлсэн хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
5. Яамнаас тухайн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалд дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, түүний үр дүнд үндэслэн тухай бүрт холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах.

Зөвлөмжийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын удирдлага, ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тнилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД